

(붙임 2)

신 · 구조문대비표

현 행	개 정(안)	개정사유
제1조(목적) 이 요령은 「식물방역법」(이하 “법”이라 한다) 제50조 및 같은 법 시행령 제6조제2항제22호, 제7조에 따른 과태료 부과에 필요한 세부 절차·방법을 정함으로써 과태료 부과업무의 일관성을 유지하고 효율성을 높이는 것을 목적으로 한다. 제3조(사전통지 및 사전통지서 발급) ① <u>별</u> 제50조제1항에서 제3항에 따른 위반행위를 한 자연인 또는 법인(이하 “처분대상자”라 한다)에게 과태료 부과에 관하여 미리 통지하여야 한다. ② 제1항에 따른 과태료 부과에 대한 사전 통지는 별지 제1호서식의 과태료 부과 사전통지서(이하 “사전통지서”라 한다)에 따른다. 제4조(의견 제출) ① <u>처분대상자에게</u> 「질서위반행위규제법」 제16조제1항에 따라 다음 각 호와 같이 기간을 정하여 서면 또는 구두에 의한 의견 및 필요한 자료를 제출할 기회를 주어야 한다.	제1조(목적) 이 요령은 「식물방역법」 제50조 ----- ----- ----- -----. 제3조(사전통지 및 사전통지서 발급) ① <u>지역본부장 또는 사무소장은 「식물방역법」(이하 “법”이라 한다)</u> 제50조제1항에서 ----- -----. ② (현행과 같음) 제4조(의견 제출) ① <u>지역본부장 또는 사무소장은 처분 대상자에게</u> 「질서위반행위규제법」 제16조제1항에 따라 다음 각 호와 같이 기간을 정하여 의견 및 필요한 자료를 제출할 기회를 주어야 한다.	○ 목적 규정에 약칭 삭제 ○ 사전통지 주체 명시 ○ 제1조 목적 규정에서 삭제한 약칭을 제3조에 사용 ○ 의견제출 기회 제공 주체 명시 ○ 서면·구두에 의한 의견 제출 자구를 제2항으로 이동

현 행	개 정(안)	개정사유
1. 사전통지서를 <u>현장에서 직접</u> 교부하는 경우 : 교부일로부터 10일 2. (생 략) ② <u>처분대상자가</u> 제1항에 따른 의견을 서면으로 제출하는 경우에는 별지 제2호서식의 의견진술서에 따른다. ③ <u>제1항에 따른 의견이</u> 구두로 <u>제출하는</u> 경우에는 <u>지역본부장 또는 사무소장이</u> 별지 제2호서식의 의견진술서에 그 의견의 요지를 기록해 두어야 한다. ④ (생 략) 제5조(과태료 감경 등) ①~② (생 략) ③ 감경할 사유가 여러 개 있는 경우라도 제2항에 따라 감경을 하는 경우에는 <u>제7조제1항에</u> 따른 감경을 제외하고는 중복 감경할 수 없다. 제8조(납부기한) ① 부과된 과태료의 납부기한은 처분 대상자가 <u>제4조제1항에</u> 따라 의견 제출없이 자진납부	1. 사전통지서를 <u>현장에서 또는 사전 동의를 받아 정보통신망으로 직접</u> 교부하는 경우 : 교부일로부터 10일 2. (현행과 같음) ② <u>처분대상자는</u> 제1항에 따른 의견을 <u>구두 또는 별지 제2호서식의 의견진술서에 따라 서면으로 제출할 수 있다.</u> ③ <u>지역본부장 또는 사무소장은 제2항에 따른 의견을</u> 구두로 <u>제출받은</u> 경우에는 -----. ④ (현행과 같음) 제5조(과태료 감경 등) ①~② (현행과 같음) ③ 감경할 사유가 여러 개 있는 경우라도 제2항에 따라 감경을 하는 경우에는 <u>제1항에</u> 따른 감경을 제외하고는 중복 감경할 수 없다. 제8조(납부기한) ① 부과된 과태료의 납부기한은 <u>고지일로부터 30일로 한다. 다만,</u> 처분대상자가 <u>제5조제1항</u>	○ 정보통신망 교부 방법 추가 ○ 제1항의 서면·구두에 의한 의견 제출 자구를 제2항으로 통합 ○ 자구수정 ○ 감경 근거 조항으로 수정 ○ 월별 일수 차이가 없도록 납부기한을 1개월에서 30

현 행	개 정(안)	개정사유
하는 경우에는 납부고지서의 의견 제출 <u>기한까지</u>이며, <u>그 외의 납부기한은 고지일로부터 1개월로 한다.</u> 제11조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2022년</u> 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점 (매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. 부 칙 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 단, 제7조의 개 <u>정규정에 따른 신용카드등에 의한 과태료 납부는 대행</u> <u>기관과 시스템을 구축한 날로부터 시행한다.</u>	<u>에</u> 따라 의견 제출없이 자진납부하는 경우에는 납부 고지서에 따른 의견 제출 <u>기한까지로 한다.</u> 제11조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2025년</u> 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점 (매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. 부 칙 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 제 2 조(적용례) 이 고시는 이 고시 시행 이후 최초로 부과하는 과태료부터 적용한다.	일로 변경하고 자진납부 근거 조항과 자구 수정 ○ 재검토기한 현행화 ○ 제7조 미개정으로 관련 내 용삭제 ○ 납부 기한의 변경으로 개 정 내용의 명확한 적용시 점 규정

현행	개정(안)	개정사유								
<신설>	[별지 제1호서식] 신고포상금 지급자 개인정보 등 수집·이용 및 제공 동의서 <table><tr><td>성명</td><td></td><td>생년월일</td><td></td></tr><tr><td>주소</td><td colspan="3">(휴대전화 :)</td></tr></table> 개인정보 보호법 등의 관련 법률에 따라 신고포상금 지급을 원활히 하기 위해 상기 본인의 개인정보 및 고유식별정보를 귀 기관에서 수집·이용 및 제공하는데 동의합니다. 20 년 월 일 신청인 (서명 또는 직인) 농림축산검역본부 ○○지역본부 귀하 개인정보 등 수집·이용 및 제공 목적, 수집 항목, 보유 및 이용기간, 동의 거부사항 등 1. 개인정보 및 고유식별정보 수집 · 이용 및 제공 목적 ○ 개인정보보호법에 따라 수출입식물검역 위반사항 등 신고포상금 지출을 위해 필요한 개인정보 등을 수집 · 활용하며, 동의한 내용 외의 다른 목적으로 활용하거나, 귀하의 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 2. 수집하려는 개인정보 및 고유식별정보 항목 ○ 성명, 주민등록번호(외국인 등록번호), 주소, 연락처, 은행 계좌번호로 신고포상금의 지급 등의 업무처리에 활용되는 개인정보 3. 개인정보 보유 및 이용기간 ○ 수집된 개인정보는 신고포상금 지급 완료 시 까지 이용 · 보관하며, 문서 보관 기간이 종료되면 개인정보를 지체없이 파기합니다. 4. 개인정보 제공의 동의 거부를 할 수 있으며, 이 경우 신고포상금 지급이 제한될 수 있습니다.	성명		생년월일		주소	(휴대전화 :)			○ 제5조 개인정보 수집 서식 신설
성명		생년월일								
주소	(휴대전화 :)									

현 행	개 정(안)	개정사유
[별지 제2호서식] 포상금 수령증 일금 원정 (수표번호) 본인은 위 금액을 포상금으로 수령하였습니다. 20 년 월 일 수령자 : 연락암호(자필기재) 연락전화번호(자필기재)	<삭 제 >	○ 제6조 지급방법 개선에 따라 삭제